



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 179

Del
25.11.2025**Oggetto:** Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna su ricorso della Società Hera Comm spa – Atto di indirizzo.PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2025** Addì **venticinque** del mese di **Novembre**Alle ore **18.00** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI*
2	CRISTOFARO	Tommaso	Vicesindaco	SI*
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Assessore	SI*
4	CARISTO	Francesca	Assessore	NO
5	MELLACE	Natascia	Assessore	SI*

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL
18/8/2000settore **FINANZIARIO**PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco - Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara
valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla
trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che la Società Hera Comm spa, con sede in Imola (BO), VIA Molino Rosso, n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Patti, ha proposto ricorso per ingiunzione di pagamento davanti al Tribunale di Bologna, nei confronti del Comune di Squillace, al fine di ottenere il pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica, dettagliatamente indicate nel predetto ricorso;

che il Tribunale di Bologna, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo, depositato da Hera Comm spa, ingiunge al Comune di Squillace, di pagare la somma di Euro 12.693,93, a titolo di sorte capitale, gli interessi come da domanda, nei limiti del tasso soglia ex l. 108/90, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 567,00 per onorari, in Euro 145,50 per spese, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrente;

***Ritenuto pertanto** che il Comune di Squillace debba costituirsi nel suddetto giudizio, facendo valere le proprie ragioni;*

***Rilevata** la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;*

***Visto** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;*

***Dato atto** che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;*

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1. Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché il Comune di Squillace proponga opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13035/2025, emesso dal Tribunale di Bologna su ricorso della Società Hera Comm spa, per il tramite di un professionista;*
- 2. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;*
- 3. di dare mandato al Sindaco di conferire al professionista individuato il più ampio mandato nella presente procedura;*

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

Con separata, unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

25/11/2025

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zofrea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci